P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARIA SIMAN ALIAS ATENG ANAK DARI SIMAN;**
2. Tempat lahir : Tumbang Samui;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tumbang Samui RT 001 RW 00, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H. pekerjaan Advokat-Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA), berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kkn Tanggal 30 Juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIA SIMAN Als ATENG Anak Dari SIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARIA SIMAN Als ATENG Anak Dari SIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,03 (lima koma nol tiga) gram dan berat bersih 4,71 (empat koma tujuh satu) gram;
   - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MERAH;
   - 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu;
   - 2 (dua) buah pipet kaca

   Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI HYPEROS warna biru muda dengan Nomor SIMCARD 0858-2280-6563 IMEI I 863168073351844 IMEI II 863168073351851;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y29 warna coklat dengan nomor SIMCARD 0858-2162-8306 IMEI I 866489075988814 IMEI II 866489075988806;
- 1 (satu) unit mobil jenis TOYOTA RUSH warna silver metalik dengan nomor register KH 1931 HF, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100432, Nomor Mesin 2NR4A90247 atas nama pemilik KARIA SIMAN;
- 1 (satu) lembar STNKB Roda 4 jenis TOYOTA RUSH warna silver metalik dengan nomor register KH 1931 HF, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100432, Nomor Mesin 2NR4A90247 atas nama pemilik KARIA SIMAN;
- Uang tunai sejumlah Rp72.370.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 403 (empat ratus tiga) lembar dan uang pecahan Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 19/KKN/Enz.2/07/2025 tanggal 23 Juli 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa KARIA SIMAN Als ATENG Anak Dari SIMAN pada hari Rabu, 16 April 2025 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Lintas Desa Tumbang Samui Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar Jam 08.00 WIB pada Terdakwa menelfon Saudara Shadow (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 15 (lima belas) paket. Kemudian Terdakwa dikabari melalui telfon pada sore harinya untuk mengambil shabu tersebut ke Kotawaringin Timur Sampit, Terdakwa menyuruh Saudara DODI (DPO) untuk mengambilkan shabu tersebut dengan membawa uang sebanyak Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagai pembayaran awal dan Saudara DODI (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian subuh keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Saudara DODI (DPO) kembali dari Kotawaringin Timur Sampit dengan membawa shabu sebanyak 15 (lima belas) paket dengan harga perpaketnya Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa di pinggir jalan, Jalan Lintas Desa Tumbang Samui Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah. Lalu Terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga 1 (satu) paketnya Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 dan Selasa 6 Mei 2025 datang beberapa orang untuk membeli Narkotika jenis shabu, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira jam 12.00 Wib di Ujung Kampung Jalan Lintas Desa Tumbang Samui RT.003 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Ateng, Saudara Dodit, Saudara Lamboy, dan Saudara Opik masing-masing membeli 2 (dua) paket shabu dengan harga perpaketnya seharga Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
  - Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 di Desa Tangki Dahuyan tepatnya diujung kampung Jalan Lintas Desa Tangki Dahuyan Kecamatan Mnuhing Kabupaten Gunung Mas, Saudara Omboh, membeli 3 (tiga)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket shabu dengan harga perpaketnya seharga Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

- Dari total 15 (lima belas) paket yang dimiliki oleh Terdakwa sudah terjual sebanyak 11 (sebelas) paket dan tersisa 4 (empat) paket.

Setelah Narkotika habis terjual, Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan total sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah);

- Selanjutnya pada hari Rabu 7 Mei 2025 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Megi Bin Imbuh yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu melakukan penangkapan di Jalan Tjilik Riwut tepatnya didepan Losmen Tungal Jaya, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Saksi Ikee Astuti Binti Jumeher Sapi dan Saksi Jagau AY Tihen, S.E. Bin Arifin Yohanes dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram.
  - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA merah.
  - 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu.
  - 2 (dua) buah pipet kaca.
  - Uang tunai senilai Rp72.370.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 522 (lima ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah), 403 (empat ratus tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

  Setelah itu Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Megi Bin Imbuh membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dari Saudara Shadow (DPO), yaitu pertama Terdakwa memesan 3 (tiga) paket dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dan sudah terjual semua kemudian yang kedua pada bulan April 2025 Terdakwa memesan lagi sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat kotor 75 (tujuh puluh lima) gram dan sudah terjual sebnayak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11 (sebelas) paket;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0257 tanggal 10 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:
  "Barang bukti dengan **nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0254.K** berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3226 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 032/11144.00/2025 tanggal 8 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram dan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat puluh empat) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboratorium berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram.
  - Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 17,12 (tujuh belas koma satu dua) dan berat bersih 15,96 (lima belas koma sembilan enam) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil Sebelum disisihkan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram dan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat empat) gram, Setelah disisihkan untuk pengujian Laboratorium berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Setelah disisihkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram dan Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 17,12 (tujuh belas koma satu dua) dan berat bersih 15,96 (lima belas koma sembilan enam) gram dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KARIA SIMAN Als ATENG Anak Dari SIMAN pada hari Rabu, 7 Mei 2025 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Tjilik Riwut di Losmen Tunggal Jaya RT.004 RW.002 Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"Setiap orang yang memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 7 Mei 2025 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Megi Bin Imbuh yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu melakukan penangkapan di Jalan Tjilik Riwut tepatnya didepan Losmen Tungal Jaya, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Saksi Ikee Astuti Binti Jumeher Sapi dan Saksi Jagau AY Tihen, S.E. Bin Arifin Yohanes dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram.
  - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA merah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- Uang tunai senilai Rp72.370.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 522 (lima ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah), 403 (empat ratus tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Setelah itu **Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Megi Bin Imbuh** membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dari Saudara Shadow (DPO), yaitu pertama Terdakwa memesan 3 (tiga) paket dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dan sudah terjual semua kemudian yang kedua pada bulan April 2025 Terdakwa memesan lagi sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat kotor 75 (tujuh puluh lima) gram dan sudah terjual sebnayak 11 (sebelas) paket;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0257 tanggal 10 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

  “Barang bukti dengan **nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0254.K** berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3226 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 032/11144.00/2025 tanggal 8 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram dan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat puluh empat) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboratorium berat kotor 0,33 (nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan

- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram.

Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 17,12 (tujuh belas koma satu dua) dan berat bersih 15,96 (lima belas koma sembilan enam) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil Sebelum disisihkan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram dan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat empat) gram, Setelah disisihkan untuk pengujian Laboratorium berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram dan Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 17,12 (tujuh belas koma satu dua) dan berat bersih 15,96 (lima belas koma sembilan enam) gram dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

  Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar Jam 08.00 WIB pada Terdakwa menelfon Saudara Shadow (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 15 (lima belas) paket. Kemudian Terdakwa dikabari melalui telfon pada sore harinya untuk mengambil shabu tersebut ke Kotawaringin Timur Sampit, Terdakwa menyuruh Saudara DODI (DPO) untuk mengambilkan shabu tersebut dengan membawa uang sebanyak Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagai pembayaran awal dan Saudara DODI (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian subuh keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Saudara DODI (DPO) kembali dari Kotawaringin Timur Sampit dengan membawa shabu sebanyak 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima belas) paket dengan harga perpaketnya Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa di pinggir jalan, Jalan Lintas Desa Tumbang Samui Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah. Lalu Terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga 1 (satu) paketnya Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 dan Selasa 6 Mei 2025 datang beberapa orang untuk membeli Narkotika jenis shabu, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira jam 12.00 Wib di Ujung Kampung Jalan Lintas Desa Tumbang Samui RT.003 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Ateng, Saudara Dodit, Saudara Lamboy, dan Saudara Opik masing-masing membeli 2 (dua) paket shabu dengan harga perpaketnya seharga Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
  - Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 di Desa Tangki Dahuyan tepatnya diujung kampung Jalan Lintas Desa Tangki Dahuyan Kecamatan Mnuhing Kabupaten Gunung Mas, Saudara Omboh, membeli 3 (tiga) paket shabu dengan harga perpaketnya seharga Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
  - Dari total 15 (lima belas) paket yang dimiliki oleh Terdakwa sudah terjual sebanyak 11 (sebelas) paket dan tersisa 4 (empat) paket.

  Setelah Narkotika habis terjual, **Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan total sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah);**
- Selanjutnya pada hari Rabu 7 Mei 2025 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Megi Bin Imbuh yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu melakukan penangkapan di Jalan Tjilik Riwut tepatnya didepan Losmen Tungal Jaya, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Saksi Ikee Astuti Binti Jumeher Sapi dan Saksi Jagau AY Tihen, S.E. Bin Arifin Yohanes dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram.
  - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA merah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- Uang tunai senilai Rp72.370.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 522 (lima ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah), 403 (empat ratus tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Setelah itu Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Megi Bin Imbuh membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dari Saudara Shadow (DPO), yaitu pertama Terdakwa memesan 3 (tiga) paket dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dan sudah terjual semua kemudian yang kedua pada bulan April 2025 Terdakwa memesan lagi sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat kotor 75 (tujuh puluh lima) gram dan sudah terjual sebnayak 11 (sebelas) paket;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0257 tanggal 10 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

  “Barang bukti dengan **nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0254.K** berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3226 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 032/11144.00/2025 tanggal 8 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram dan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat puluh empat) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboratorium berat kotor 0,33 (nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan

- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram.
- Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 17,12 (tujuh belas koma satu dua) dan berat bersih 15,96 (lima belas koma sembilan enam) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil Sebelum disisihkan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram dan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat empat) gram, Setelah disisihkan untuk pengujian Laboratorium berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram dan Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 17,12 (tujuh belas koma satu dua) dan berat bersih 15,96 (lima belas koma sembilan enam) gram dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gustianor Bin Misran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya pada Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan tersebut adalah benar;
   - Bahwa terjadi penangkapan terkait Tindak Pidana Narkotika pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut RT.004 RW.002 Kelurahan Jekatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari selasa tanggal 6 Mei 2025, Sat Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tjilik Riwut RT.004 RW.002 Kelurahan Jekatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah tepatnya di Losmen Tunggal Jaya akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira jam 02.00 WIB, Sat Narkoba Polres Gunung Mas dengan dibantu tim dari Polsek Rungan melakukan penyergapan terhadap Terdakwa di Losmen Tungal Jaya dimana pada saat itu Terdakwa baru saja keluar dari kamarnya;
- Bahwa pada proses penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan di dalam mobil ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok yang tersimpan didalam dashboard sebelah kiri;
- Bahwa Saksi bersama Sat Narkoba Polres Gunung Mas juga mengamankan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp72.370.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja dalam kamar losmen yang merupakan hasil penjualan paket sabu-sabu, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok sampoerna merah, 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Hyperos warna biru muda dan merk Vivo Y29 warna coklat yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver metalik beserta STNK serta 2 (dua) buah pipet kaca yang digunakan Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Shadow yang berada di Sampit dengan cara memesan terlebih dahulu melalui Handphone kemudian Terdakwa meminta Sodara Dodi untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpaketnya yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh Juta Rupiah), dimana sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjual 11 (sebelas) paket dan tersisa 4 (empat) paket yang kemudian diamankan.

- Bahwa jika semua paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Megi Bin Imbuh** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya pada Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan tersebut adalah benar;
   - Bahwa terjadi penangkapan terkait Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut RT.004 RW.002 Kelurahan Jekatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari selasa tanggal 6 Mei 2025, Sat Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tjilik Riwut RT.004 RW.002 Kelurahan Jekatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah tepatnya di Losmen Tunggal Jaya akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira jam 02.00 WIB, Sat Narkoba Polres Gunung Mas dengan dibantu tim dari Polsek Rungan melakukan penyergapan terhadap Terdakwa di Losmen Tungal Jaya dimana pada saat itu Terdakwa baru saja keluar dari kamarnya;
   - Bahwa pada proses penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan di dalam mobil ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok yang tersimpan didalam dashboard sebelah kiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan Sat Narkoba Polres Gunung Mas juga mengamankan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp72.370.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja dalam kamar losmen yang merupakan hasil penjualan paket sabu-sabu, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok sampoerna merah, 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Hyperos warna biru muda dan merk Vivo Y29 warna coklat yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver metalik beserta STNK serta 2 (dua) buah pipet kaca yang digunakan Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang berada di Sampit dengan cara membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika paketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dimana harga perpaketnya yaitu Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh Juta Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Selain melakukan kegiatan jual beli, Terdakwa juga mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Jagau Ay Tihen, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya pada Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan tersebut adalah benar;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 7 Mei 2025 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut RT. 004 RW. 002 Kelurahan Jekatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah tepatnya di Losmen Tunggal Jaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena diminta anggota Polres Gunung Mas untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan yang dilakukan di Losmen Tunggal Jaya;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari rabu tanggal 7 Mei 2025, sekira jam 02.00 WIB, Saksi didatangi beberapa anggota kepolisian untuk meminta Saksi menjadi menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan di Losmen Tunggal Jaya.
- Bahwa pada saat Saksi datang di Losmen Tunggal Jaya, Saksi sudah melihat Terdakwa diamankan dan selanjutnya Saksi melihat beberapa anggota kepolisian melakukan penggeledahan di sebuah mobil merk Toyota Rush warna putih yang kemudian dilanjutkan penggeledahan di sebuah kamar Losmen;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, semua barang bukti dijejerkan di lantai Lobby Losmen dan pada saat itu Saksi melihat barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, Uang tunai senilai Rp72.370.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bekas bungkus rokok sampoerna merah, 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Hyperos warna biru muda dan merk Vivo Y29 warna coklat serta 2 (dua) buah pipet kaca .
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa mengakui bahwa paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0257 tanggal 10 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0254.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3226 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 032/11144.00/2025

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 8 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan sebelum disisihkan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram dan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat puluh empat) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Losmen Tunggal Jaya yang berada di Jalan Tjilik Riwut RT.004 RW.002 Kelurahan Jekatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 Terdakwa beristirahat di Losmen Tunggal Jaya karena sudah kemalaman untuk membeli air galon;
- Bahwa terjadi penangkapan terkait Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut RT.004 RW.002 Kelurahan Jekatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari selasa tanggal 6 Mei 2025, Sat Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tjilik Riwut RT.004 RW.002 Kelurahan Jekatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah tepatnya di Losmen Tunggal Jaya akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira jam 02.00 WIB, Sat Narkoba Polres Gunung Mas dengan dibantu tim dari Polsek Rungan melakukan penyergapan terhadap Terdakwa di Losmen Tungal Jaya dimana pada saat itu Terdakwa baru saja keluar dari kamarnya;
- Bahwa pada proses penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan di dalam mobil ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tersimpan didalam dashboard sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dimana perpaketnya Terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. Shadow melalui telepon dan pesan whatsapp. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Dodi untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Sampit dimana Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Sdr. Shadow sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibawa Sdr. Dodi sedangkan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpaketnya yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh Juta Rupiah), dimana sudah terjual 11 (sebelas) paket dan tersisa 4 (empat) paket yang kemudian diamankan.
- Bahwa jika semua paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Shadow sudah sebanyak 2 (dua) kali, dimana pembelian pertama pada bulan Januari 2025 sebanyak 3 (tiga) paket dan yang kedua pada bulan April sebanyak 15 (lima belas) paket;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 karena juga melakukan tindak pidana narkotika dan dihukum selama 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Paket Plastik klip serbuk kristal putih Narkotika Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram dan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat empat) gram, kemudian disisihkan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaaan Laboratoris di BALAI POM Palangka Raya, kemudian disisihkan lagi dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, kemudian disisihkan dengan berat kotor 17,12 (tujuh belas koma satu dua) gram dan berat bersih 15,96 (lima belas koma sembilan enam) gram untuk dimusnahkan;

2. 2 (dua) buah bekas bungkus rokok sampoerna merah;
3. 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu;
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Hyperos warna biru muda dengan nomor simcard 0858-2280-6563 Imei I 866489075988814 Imei II 866489075988806;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y29 warna coklat dengan nomor simcard 0858-2162-8306 Imei I 866489075988814 Imei II 866489075988806;
6. 2 (dua) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver metalik dengan Nomor Register KH 1931 HF nomor rangka MHKE8FA3JPK100432 nomor mesin 2NR4A90247 atas nama pemilik Karia Siman;
8. 1 (satu) lembar STNKB Roda 4 jenis Toyota Rush warna silver metalik dengan Nomor Register KH 1931 HF nomor rangka MHKE8FA3JPK100432 nomor mesin 2NR4A90247 atas nama pemilik Karia Siman;
9. Uang tunai senilai Rp72.370.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 522 (lima ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). 403 (empat ratus tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

sesuai dengan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 60/Pen.Pid.B-SITA/2025/PN Kkn tanggal 28 Mei 2025, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penangkapan terkait dugaan Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut RT.004 RW.002 Kelurahan Jekatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 Terdakwa beristirahat di Losmen Tunggal Jaya karena sudah kemalaman untuk membeli air galon;
3. Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari selasa tanggal 6 Mei 2025, Sat Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tjilik Riwut RT.004 RW.002 Kelurahan Jekatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah tepatnya di Losmen Tunggal Jaya akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira jam 02.00 WIB, Sat Narkoba Polres Gunung Mas dengan dibantu tim dari Polsek Rungan melakukan penyergapan terhadap Terdakwa di Losmen Tungal Jaya dimana pada saat itu Terdakwa baru saja keluar dari kamarnya;
4. Bahwa pada proses penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan di dalam mobil ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok yang tersimpan didalam dashboard sebelah kiri;
5. Bahwa Sat Narkoba Polres Gunung Mas juga mengamankan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp72.370.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja dalam kamar losmen yang merupakan hasil penjualan paket sabu-sabu, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok sampoerna merah, 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Hyperos warna biru muda dan merk Vivo Y29 warna coklat yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver metalik beserta STNK serta 2 (dua) buah pipet kaca yang digunakan Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dimana perpaketnya Terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. Shadow yang berada di Sampit melalui telepon dan pesan whatsapp. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Dodi untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Sampit dimana Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Sdr. Shadow sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibawa Sdr. Dodi sedangkan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
7. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpaketnya yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh Juta Rupiah), dimana sudah terjual 11 (sebelas) paket dan tersisa 4 (empat) paket yang kemudian diamankan.
8. Bahwa jika semua paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima Juta Rupiah);
9. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena membutuhkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang akan Terdakwa pakai sendiri;
10. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
11. Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 karena juga melakukan tindak pidana narkotika dan dihukum selama 7 (tujuh) tahun;
12. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Karia Siman Alias Ateng Anak Dari Siman;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan salah satu sub-unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan suatu barang untuk dijual, sedangkan yang dimaksud dengan **menjual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayaran;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan **membeli** berarti mandapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Lalu yang dimaksud dengan menjadi **perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang bahwa perlu digaris bawahi dalam karakter sub -unsur pasal ini adalah sub-unsur yang merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan “me”. Maksud kata kerja aktif disini adalah bahwa maksud dari si pelaku harus bersifat suatu yang “sengaja”, atau dikehendaki oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal itu, teori hukum pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah sikap batin si pelaku. Dengan demikian dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terjadi penangkapan terkait Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 02.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut RT.004 RW.002 Kelurahan Jekatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimatan Tengah oleh Sat Narkoba Polres Gunung Mas dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan di dalam mobil ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok yang tersimpan didalam dashboard sebelah kiri;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) per paket dari Sdr. Shadow yang berada disampit dengan memesan melalui telepon dan whatsapp yang selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Dodi untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Sampit dimana Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Sdr. Shadow sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibawa Sdr. Dodi sedangkan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpaketnya yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh Juta Rupiah), dimana sudah terjual 11 (sebelas) paket dan tersisa 4 (empat) paket yang kemudian diamankan oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa mendapat keuntungan dari setiap paketnya senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dalam keterangannya jika semua paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut didasari suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya Narkotika tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada Ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian pada Ayat (2) dinyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai siapa saja yang menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya narkotika golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dapat fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, kemudian selain itu narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu tanpa adanya izin yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0257 tanggal 10 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0254.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3226 gram (plastik klip kecil + kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 032/11144.00/2025 tanggal 8 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan sebelum disisihkan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram dan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat puluh empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0257 tanggal 10 Mei 2025 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 032/11144.00/2025 tanggal 8 Mei 2025 hasilnya positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang lebih lanjut terkait dengan permohonan keringan hukuman yang dimohonkan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim pun menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga permohonan Terdakwa sehubungan dengan keringanan hukuman layaklah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Paket Plastik klip serbuk kristal putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram dan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat empat) gram, kemudian disisihkan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaaan Laboratoris di BALAI POM Palangka Raya, kemudian disisihkan lagi dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, kemudian disisihkan dengan berat kotor 17,12 (tujuh belas koma satu dua) gram dan berat bersih 15,96 (lima belas koma sembilan enam) gram untuk dimusnahkan, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok sampoerna merah, 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu, dan 2 (dua) buah pipet kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Hyperos warna biru muda dengan nomor simcard 0858-2280-6563 Imei I 866489075988814 Imei II 866489075988806 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y29 warna coklat dengan nomor simcard 0858-2162-8306 Imei I 866489075988814 Imei II 866489075988806 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai senilai Rp72.370.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 522 (lima ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). 403 (empat ratus tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yang mana mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver metalik dengan Nomor Register KH 1931 HF nomor rangka MHKE8FA3JPK100432 nomor mesin 2NR4A90247 atas nama pemilik Karia Siman dan 1 (satu) lembar STNKB Roda 4 jenis Toyota Rush warna silver metalik dengan Nomor Register KH 1931 HF nomor rangka MHKE8FA3JPK100432 nomor mesin 2NR4A90247 atas nama pemilik Karia Siman meskipun di persidangan diperoleh fakta jika saat penangkapan Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di dalam *dashboard*/laci mobil, tentunya tidak serta merta barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan dalam kejahatan ini melainkan menurut Majelis Hakim hanya digunakan sebagai alat transportasi pada umumnya karena Terdakwa akan berbelanja air galon, terlebih di persidangan penuntut umum tidak dapat pula membuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana atas perbuatan serupa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pernah dijatuhi pidana terkait perkara serupa yang mana Majelis Hakim telah pula menelusuri pada Sistem Informasi Perkara pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut dapat menjadi keadaan yang memberatkan untuk memberikan efek jera dan kesadaran bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi melakukan tindak pidana di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karia Siman Als Ateng Anak Dari Siman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 4 (empat) Paket Plastik klip serbuk kristal putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor 17,6 (tujuh belas koma enam) gram dan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat empat) gram, kemudian disisihkan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaaan Laboratoris di BALAI POM Palangka Raya, kemudian disisihkan lagi dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram untuk kepentingan pembuktian di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan, kemudian disisihkan dengan berat kotor 17,12 (tujuh belas koma satu dua) gram dan berat bersih 15,96 (lima belas koma sembilan enam) gram untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah bekas bungkus rokok sampoerna merah;
- 5 (lima) plastik klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Hyperos warna biru muda dengan nomor simcard 0858-2280-6563 Imei I 866489075988814 Imei II 866489075988806 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y29 warna coklat dengan nomor simcard 0858-2162-8306 Imei I 866489075988814 Imei II 866489075988806;
- Uang tunai senilai Rp72.370.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 522 (lima ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). 403 (empat ratus tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver metalik dengan Nomor Register KH 1931 HF nomor rangka MHKE8FA3JPK100432 nomor mesin 2NR4A90247 atas nama pemilik Karia Siman;
- 1 (satu) lembar STNKB Roda 4 jenis Toyota Rush warna silver metalik dengan Nomor Register KH 1931 HF nomor rangka MHKE8FA3JPK100432 nomor mesin 2NR4A90247;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, oleh Wahyu Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safrida Yusitarani, S.H., M.H. dan Kiki Mahendra Febriansari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Jonathan Reysa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Safrida Yusitarani, S.H., M.H.	Wahyu Nugroho, S.H.
Ttd.	
Kiki Mahendra Febriansari, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)